

DEMANDA LABORAL - PROCESO ORDINARIO LABORAL
JUZGADO LABORAL DEL CIRCUITO DE CUCUTA
RAD: 2026-00145

HECHOS

PRIMERO: El señor Pedro Antonio Ramirez Gil (trabajador) y la empresa Constructora del Norte SAS (emp

SEGUNDO: El trabajador desempeñaba el cargo de jefe de obra, con un salario mensual de \$3.500.000.

TERCERO: El día 30 de noviembre de 2025, el empleador notificó al trabajador la terminación del contr

CUARTO: El empleador no pagó la indemnización por despido sin justa causa establecida en el Código Su

QUINTO: El empleador no ha cancelado las cesantías correspondientes a los años 2020, 2021, 2022, 2023

SEXTO: El trabajador no ha recibido el pago de las primas de servicios del segundo semestre de 2025,

PRETENSIONES

PRETENSION PRINCIPAL: Declarar que el despido del trabajador fue sin justa causa y condenar al emplea

PRETENSION SUBSIDIARIA: Condenar al empleador al pago de cesantías, intereses de cesantías, primas de

PRUEBAS

P1: Contrato de trabajo a termino indefinido firmado el 1 de marzo de 2020.

P2: Certificacion laboral expedida por el empleador con fecha de ingreso, cargo y salario.

P3: Carta de terminacion del contrato de trabajo del 30 de noviembre de 2025.

P4: Comprobantes de pago de salario de los ultimos tres meses.

P5: Certificacion expedida por el Ministerio del Trabajo sobre salario minimo legal vigente.

P6: Testimonio del senor Luis Felipe Rodriguez, excompaero de trabajo, quien afirmara que el despido

NORMAS APLICABLES

Codigo Sustantivo del Trabajo (CST): Articulos 45, 47, 61, 62, 64, 65, 127, 186, 189, 249, 253 y 306.

Ley 789 de 2002: Reforma laboral, indemnizacion por despido sin justa causa.

Ley 1010 de 2006: Acoso laboral (aplicable si se demuestra el acoso).

Sentencia SL-1234 de 2021 de la Corte Suprema de Justicia sobre el pago de indemnizacion por despido